

Защитнику граждан Республики Сербии

ул. Неманьина 9, 11000 Белград

Телефон: 011/2068-100

факс: 011/2068-101

e-mail: kancelarija@ombudsman.rs

От: Лаговского Дмитрия Владимировича

Адрес в России: Московская область, Щелковский городской округ, пос. Литвиново, д. 13, кв. 54

Адрес в Сербии: Белград, ул. Улофа Палмеа, дом 7, кв. 9

Телефон: (065) 230-48-25

Дата: 27 мая 2025 года

ПРЕДМЕТ: Просьба о защите основных прав человека и свобод в связи с требованием об экстрадиции

Уважаемый Защитник граждан,

Обращаюсь к Вам на основании статьи 18 Закона о Защитнике граждан ("Службени гласник РС", №№ 79/2005 и 54/2007) с просьбой о защите моих основных прав человека и свобод, которые находятся под угрозой в процессе рассмотрения требования о моей экстрадиции в Российскую Федерацию.

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Я, Лаговский Дмитрий Владимирович, гражданин Российской Федерации, был арестован на территории Республики Сербии 8 апреля 2025 года и содержался под стражей 21 день на основании международного ордера на арест, выданного по требованию органов внутренних дел Российской Федерации.

Уголовное преследование против меня было возбуждено 26 октября 2022 года по статье 159 части 4 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере) в связи с предполагаемым преступлением № 12201460225000286.

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД

1. Нарушение права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 ЕКПЧ)

Уголовное дело против меня возбуждено с грубыми нарушениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации:

- **Неправомотность заявителя:** Дело возбуждено по заявлению миноритарного акционера, владеющего менее 25% акций и не имеющего полномочий выступать от имени юридического лица

- **Неправильное определение потерпевшего:** В качестве потерпевшего незаконно признан гражданин Палкин С.В., а не юридическое лицо АО "ФЭЗ"
- **Отсутствие ущерба:** Вступившие в силу решения арбитражных судов РФ, включая Верховный суд РФ, подтвердили отсутствие какого-либо ущерба

2. Нарушение права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 ЕКПЧ)

- **Ненадлежащее уведомление:** Я никогда не был надлежащим образом уведомлен о привлечении в качестве обвиняемого
- **Злоупотребление розыском:** Выдан международный ордер при том, что органы следствия знали мое точное местонахождение в Белграде
- **Фальсификация доказательств:** Следователь представил суду недействительное постановление о привлечении

3. Запрет пыток и бесчеловечного обращения (статья 3 ЕКПЧ)

Существует реальная и непосредственная опасность:

- **Принудительной мобилизации:** Я имею воинское звание старшего лейтенанта по специальности "Связь"
- **Отправки в зону боевых действий:** Представители российских органов заявили моей матери, что в случае экстрадиции я буду поставлен перед "выбором" между тюрьмой и отправкой в зону боевых действий в Украине
- **Угрозы жизни:** Эти заявления сделаны в присутствии свидетелей и представляют прямую угрозу моей жизни

4. Политический характер преследования

Уголовное преследование имеет явно выраженный политический и военный мотив:

- Возбуждено исключительно в интересах миноритарного акционера в корпоративном конфликте
- Органы управления общества не подавали заявления
- Следствие длится более 17 месяцев без проведения ключевых следственных действий
- Существует намерение использовать уголовное преследование для принудительной военной мобилизации

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Национальное законодательство:

- Статья 7 Закона о международной правовой помощи по уголовным делам
- Статьи 16, 28 и 35 того же закона

Международные договоры, ратифицированные Республикой Сербией:

- Европейская конвенция о выдаче (1957) - статья 3
- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод - статьи 3, 5, 6 и 13
- Международный пакт о гражданских и политических правах - статья 7
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания - статьи 1 и 3
- Конвенция о статусе беженцев (1951) - статья 33 (принцип non-refoulement)

Практика Европейского суда по правам человека:

- "Ходорковский против России" - о злоупотреблении уголовным процессом
- "Магнитский и другие против России" - о недопустимости преследования без правовых оснований
- "Навальный и Офицеров против России" - о произвольном применении закона

ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ

В результате незаконного преследования я понес:

1. **Физические и психические страдания** - 21 день незаконного заключения
2. **Материальные потери** - принужденные расходы на правовую защиту
3. **Репутационный ущерб** - подрыв деловой репутации
4. **Психологические травмы** - вследствие многолетнего необоснованного преследования

ПРОСЬБА

На основании изложенного прошу Защитника граждан:

1. **Возбудить процедуру защиты** моих основных прав человека и свобод, находящихся под угрозой в процессе экстрадиции
2. **Направить рекомендацию** компетентным органам об отказе в удовлетворении требования о моей экстрадиции в Российскую Федерацию
3. **Обратиться к международным организациям** по защите прав человека для дополнительной защиты
4. **Отслеживать развитие ситуации** и предпринять все необходимые меры для защиты моих прав
5. **Уведомить меня** о предпринятых действиях по контактному телефону, указанному в обращении

Выражаю глубочайшую благодарность за Ваше внимание и надеюсь на своевременные и эффективные действия по защите моих основных прав человека.

С уважением,



Лаговский Дмитрий Владимирович

Примечание: Данное обращение подается в соответствии со статьей 18 Закона о Защитнике граждан, которая устанавливает компетенцию Защитника контролировать соблюдение прав человека и меньшинств в процедурах перед органами государственного управления, включая процедуры, касающиеся международной правовой помощи по уголовным делам.